

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1735 - 1736/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัทสีพระยาการพิมพ์ จำกัด	โจทก์
	นายจรรยา บุญมั่น	จำเลย
	นายจรรยา บุญมั่น จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกัน

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานรับของโจรคือเช็คตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 357 รวม 3 กระทั่งจำคุกกระทั่งละ 2 ปี รวมจำคุก 6 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 วรรคแรก, 91 ฯลฯ นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
107, 106 ในสำนวนแรก และอันดับ 12 ในสำนวนหลัง)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน50,000 บาท (อันดับ 3,85
แผ่นที่ 2 ในสำนวนแรกและอันดับ 3,11ในสำนวนหลัง)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ศาล
ฎีกาจำต้องพิจารณาฎีกาของจำเลยก่อน ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุจะอนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ศาล
ฎีกาจำต้องพิจารณาฎีกาของจำเลยก่อน ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุจะอนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ